

1500912-40.2021.8.26.0210
Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário
Assunto: Roubo Majorado
Magistrado: ANDERSON VALENTE
Comarca: Guaíra
Foro: Foro de Guaíra
Vara: 1ª Vara
Data de Disponibilização: 24/03/2022
... Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IVAN BARCELOS DE BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. IVAN BARCELOS DE BRITO e FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DIAS, qualificados nos autos respectivamente em fls. 24 e 21, foram denunciados e viram-se processados como ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Guaíra
Foro de Guaíra
1ª Vara
Av. 17, 414, Guaíra - SP - cep 14790-000

1500912-40.2021.8.26.0210 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1500912-40.2021.8.26.0210
Classe - Assunto
Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo Majorado
Autor:
Justiça Pública
Réu:
IVAN BARCELOS DE BRITO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). ANDERSON VALENTE

Vistos.

I. IVAN BARCELOS DE BRITO e FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DIAS, qualificados nos autos respectivamente em fls. 24 e 21, foram denunciados e viram-se processados como incurso no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, porque no dia 7 de novembro de 2021, por volta das 22h, na Rua 26 nº 1.440, esquina com a Avenida Gabriel Garcia, Centro, nesta cidade e Comarca, teriam em concurso e previamente conluídos subtraído em proveito comum, mediante grave ameaça, em face das vítimas C.E.N.S. e C.S.A., três anéis de bijuteria, um par de fones de ouvido, um telefone celular Motorola E7 Plus e um telefone celular Samsung J8, bens globalmente avaliados em R\$ 2.045,00 e pertencentes àquelas vítimas.

De acordo com a denúncia, "as vítimas estavam às margens do Lago Maracá quando foram abordadas pelos denunciados, momento em que IVAN, empunhando um simulacro de arma de fogo, apontou-o às vítimas e lhes disse: 'Passa tudo', instante em que, com medo, C. lhe entregou seu aparelho celular.

No mesmo instante, C., também temeroso, entregou seu aparelho celular, um par de fones de ouvido e três anéis para FERNANDO.

Após se apossarem dos bens das vítimas, os denunciados saíram caminhando, tendo os ofendidos acionado a Polícia Militar, que, por sua vez, encontrou IVAN e FERNANDO, apreendendo em posse deles os objetos roubados."

A denúncia de fls. 112/113 foi recebida em 16 de novembro de 2021 (fls. 115). Os Acusados foram devidamente citados (fls. 138 e 139), apresentando defesa preliminar (fls. 125/128), rejeitada em fls. 134/137. Na instrução da causa foi colhida prova oral (fls. 193/198 e 212/215) e interrogados os Acusados (fls. 199/204).

Em alegações finais o ilustre representante do Ministério Público pugnou pela procedência da pretensão punitiva, nos termos da denúncia (fls. 185/186, reiterado em fls. 217).

A douta Defesa, por sua vez, sustentou que seria necessária a desclassificação para a forma tentada e, quanto ao Corréu Ivan, pela necessidade de reconhecer a atenuante da confissão (fls. 205/207, renovado em fls. 220).

É o relatório.

II. Fundamento e DECIDO.

A materialidade está comprovada com o auto de prisão em flagrante de fls. 01/07, no boletim de ocorrência de fls. 10/13, nos autos de exibição e apreensão de fls. 14/15 e 16, bem como pela prova oral colhida durante a persecução.

A autoria delitiva, de igual forma, foi comprovada.

Ivan, que nas duas vezes em que ouvido confirmou o roubo (cf. fls. 06 e fls. 199/201), em Juízo confessou com detalhes a prática do crime, afirmando que juntamente com Fernando caminhavam pelo Lago quando, em certo momento, Fernando apontou para as duas vítimas e falou “vamos pegar eles”, de forma que ambos abordaram os ofendidos, anunciando o assalto e que somente queriam telefone e aliança, pegando os objetos e saindo, mas avistaram os policiais quando viraram a esquina, foram abordados e as vítimas já vieram atrás deles. Ademais, estavam com um simulacro de arma de fogo que encontraram perto da pracinha quando fumavam maconha.

Ao seu turno, Fernando que, na fase inquisitorial optou pelo silêncio (fls. 07), em Juízo negou o teor da denúncia, sustentando, a fls. 202/204, que estava no lago vindo do trabalho quando ambos foram agredidos por policiais, mesmo negando a prática do ilícito, negando que tivessem abordado as vítimas, tampouco que carregasse pertences dos ofendidos. De início deve ser destacado que, como se sabe, o direito ao silêncio é cláusula constitucionalmente assegurada, mas não é crível se acreditar que aquele que tenha sido injustamente preso pela prática de um crime de roubo qualificado tivesse a frieza de manter-se calado para somente em Juízo informar a prisão equivocada, demonstrando que ele nada tinha a indicar em sua defesa no momento de sua prisão, cabendo salientar brilhante excerto de acórdão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante, pois ele “assumiu comprometedor, ainda que legalmente tolerada, postura silente, quando é certo que aquele que se vê injustamente acusado, trata, logo, de anunciar a injustiça da acusação, se convidado a falar sobre ela” (TJSP, Ap. 990.09.059887-5, 3ª C.D.Crim., Rel. Des. Geraldo Wohlers, j. 04.08.2009).

Pois bem.

O primeiro ofendido, em fls. 193/195, esclareceu que foram abordados pelos Réus, que os mandaram agachar e entregar o celular e a carteira, sendo que um deles empurrou sua namorada, mostrou a arma, os quais retiraram seu brinco e anéis, não conseguindo saber se se tratava de um simulacro de arma de fogo, esclarecendo que quando os policiais chegaram os Acusados estavam cerca de um quarteirão de distância e prontamente os reconheceu no momento da abordagem.

A segunda vítima, do mesmo modo, declarou que “A gente estava no lago Maracá, eles se aproximaram, eles chegaram, o moreninho estava com a arma, ele me pegou e tomou os meus pertences enquanto o outro foi no C., aí o moreninho me empurrou para ver se eu tinha alguma coisa e eles foram embora e falou para a gente esperar lá e não chamar ninguém”, sendo que a polícia passou logo depois e rapidamente conseguiram abordar os Réus, conseguindo recuperar os bens (fls. 196/197).

Ademais, a segunda ofendida reconheceu ambos nas duas fases em que prestou depoimento (cf. fls. 05 e 198), não tendo o primeiro ofendido conseguido reconhecê-los.

O policial militar Jordson declarou que estava em patrulhamento na avenida localizada próxima ao lago quando as duas vítimas avisaram que tinham sido roubadas há pouco, sendo possível visualizar os Réus na rua que dá continuação àquela avenida, levando consigo os ofendidos, tendo os Acusados empreendido fuga em uma

bicicleta, conseguindo abordá-los. Com Fernando o depoente encontrou um celular e no bolso de Ivan outro aparelho celular, pertencentes reconhecidos pelas vítimas. Ademais, os Réus confessaram que tinham acabado de roubar os dois (fls. 212/213). Em linhas gerais, este foi o teor do depoimento de seu colega de farda Matheus, encartado em fls. 214/215, que ainda reforçou que as vítimas reconheceram os Réus como os assaltantes e com Ivan foi apreendido um simulacro de arma de fogo. Sendo assim, inegavelmente o contexto probatório dá conta que os Acusados, no dia, horário e local acima mencionados, mediante concurso, subtraíram para si os bens pertencentes às vítimas, de modo que sua atitude encontra tipificação perfeita no artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal.

Saliento que não há nada que indique a existência de algum interesse ou motivação para fossem feitas acusações falsas com objetivo de causar prejuízos aos Acusados. A palavra dos ofendidos em crime de roubo é essencial para desvendar os fatos e, não existindo reservas, serve de base para imposição de um decreto condenatório. No sentido do quanto aqui se decide: "Em sede do delito de roubo, as palavras da vítima são sumamente valiosas e não podem ser desconsideradas, máxime em crimes patrimoniais, quando incidem sobre o proceder de desconhecidos, pois o único interesse do lesado é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar pessoas inocentes" (TACrimSP - Ap. - Rel. Evaristo dos Santos - j. 10.03.1999 - RJD 43/233) e "Se a palavra da vítima é aceita como suficiente para marcar a autoria do roubo, também deve ser acolhida a propósito das demais circunstâncias do crime, como as causas de aumento do concurso de agentes e do emprego de arma, quando nada nos autos exista para demonstrar de forma contrária" (TACrimSP - Ap. - Rel. Lopes de Oliveira - j. 24.06.1999 - RJD 43/238).

Está presente a causa de aumento de pena contida na denúncia, pois o roubo se deu mediante concurso de agentes.

Não prospera, de outro modo, a pretensão de desclassificação do crime de roubo para sua forma tentada, porque os Réus se apossaram dos bens da vítima, pouco importando se por breve espaço de tempo, sendo que essa alegação é afastada pela Súmula nº 582 do C. Superior Tribunal de Justiça: "Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada".

Inexistem causas que afastem a ilicitude da conduta, excluam a culpabilidade do agente ou extingam a punibilidade. Reconhecida a culpabilidade dos Acusados, passo a aplicar a pena.

No tocante ao Corréu Ivan, na primeira fase de dosimetria da pena, em atenção ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal, é de se ressaltar que o Acusado é portador de maus antecedentes (cf. fls. 55/57), não podendo, contudo, ser empregado, para evitar-se bis in idem com a reincidência, que se falará abaixo. Com base nessas considerações, mantenho sua pena inicial em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu piso legal à míngua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, tem-se que o Réu é duplamente reincidente em crimes dolosos (fls. 55/57: autos nº 0000181-52.2018.8.26.0557 - fls. 55; processo nº 1500302-77.2018.8.26.0210 - fls. 56), motivo por que majoro sua pena em 1/3 (um terço), em atenção ao que estipula o artigo 61, inciso I, do Código Penal, estipulando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Ainda nesta segunda fase, reduzo essa pena em 1/6 (um sexto), porque o Acusado confessou espontaneamente a prática do crime, fazendo jus ao benefício do artigo 65, inciso III, alínea d, do Código Penal, indo sua pena para 4 (quatro) anos, 5

(cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Na sequência, aplico a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, parágrafo 2º, em 1/3 (um terço), elevando-a para 5 (cinco) anos, 11 (onze) meses e 3 (três) dias de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por fim, sendo concurso de dois crimes de roubo idênticos, majoro aquela pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em reclusão de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias e pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal, à mingua de outras circunstâncias que tenham condão de alterar a pena.

Fixo o regime de cumprimento de pena inicial fechado, uma vez que o Réu é duplamente reincidente (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal), além de sua personalidade não indicar outro regime inicial de cumprimento de pena que não o fechado (artigo 59, inciso III, do Código Penal). Por ser crime praticado mediante violência, deixo de substituir sua pena, bem como por ser o Réu reincidente (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal), o que ainda afasta a possibilidade de concessão de sursis.

Em relação ao Corréu Fernando também ressalto de se ressaltar que o Acusado é portador de maus antecedentes (cf. fls. 60/65), não podendo, contudo, ser empregado, para evitar-se bis in idem com a reincidência, que se falará abaixo. Com base nessas considerações, mantenho sua pena inicial em 4 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, em seu piso legal à mingua de comprovação de suas condições financeiras.

Na segunda fase da dosimetria da pena, tem-se que o Réu é triplamente reincidente (cf. fls. 60/65: autos nº 0000522-62.2012.8.26.0210 - fls. 61 c/c 83; processo nº 0002649-70.2012.8.26.0210 - fls. 62 c/c/ 82; autos nº 0004428-65.2009.8.26.0210 - fls. 63 c/c 82), motivo por que majoro sua pena em 1/3 (um terço), em atenção ao que estipula o artigo 61, inciso I, do Código Penal, estipulando-a em 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 13 (treze) dias-multa. Na sequência, aplico a causa de aumento de pena estabelecida no artigo 157, parágrafo 2º, em 1/3 (um terço), elevando-a para 7 (sete) anos, 1 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão e ao pagamento de 17 (dezesete) dias-multa.

Por fim, sendo concurso de dois crimes de roubo idênticos, majoro aquela pena em 1/6 (um sexto), fixando-a definitivamente em 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, no piso, à mingua de outras circunstâncias que tenham condão de alterar a pena.

Fixo o regime de cumprimento de pena inicial fechado, uma vez que o Réu é triplamente reincidente (artigo 33, parágrafo 2º, alínea a, do Código Penal), além de sua personalidade não indicar outro regime inicial de cumprimento de pena que não o fechado (artigo 59, inciso III, do Código Penal). Por ser crime praticado mediante violência, deixo de substituir sua pena, bem como por ser o Réu reincidente (artigo 44, incisos I e II, do Código Penal), o que ainda afasta a possibilidade de concessão de sursis.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal, porquanto não houve demonstração de prejuízo às vítimas, uma vez que recuperaram os bens logo em seguida ao delito, o que não afasta que possam pleitear a reparação no Juízo Cível, com demonstração de danos.

Lado outro, deixo de fixar valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando o artigo 387, inciso IV, do CPP, porquanto não houve demonstração de prejuízo às vítimas, uma vez que recuperaram o bem logo em seguida

ao delito, o que não afasta que possam pleitear a reparação no Juízo Cível, com demonstração de danos.

III. Isso posto e tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a ação penal com o mister de:

- a) CONDENAR o Réu IVAN BARCELOS DE BRITO, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 6 (seis) anos, 10 (dez) meses e 28 (vinte e oito) dias de reclusão e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do evento delituoso, em regime inicial fechado e vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis; e
- b) CONDENAR o Acusado FERNANDO HENRIQUE FERREIRA DIAS, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 157, parágrafo 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 8 (oito) anos, 3 (três) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão e ao pagamento de 34 (trinta e quatro) dias-multa, ao valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do maior salário mínimo vigente ao tempo dos fatos, com correção monetária a partir do evento delituoso, em regime inicial fechado, sendo vedada a substituição por pena restritiva de direitos ou concessão de sursis.

Em razão da pena aplicada e terem os Réus, presos em flagrante, aguardado assim seu julgamento, nada justifica que, depois de condenados pela prática de um roubo qualificado, pudessem recorrer em liberdade, razão por que, descontentes com a decisão, deverão aguardar o julgamento do recurso presos, mantendo, assim, a prisão cautelar, sem prejuízo da apelação, nos termos do artigo 387, parágrafo único, do Código de Processo Penal. A propósito do tema, vale lembrar decisão do E. Tribunal de Justiça Bandeirante: “Em matéria de roubo – a mais intranquilizadora expressão da criminalidade nos dias presentes – devem ser observadas as seguintes regras: a) não se relaxa prisão em flagrante formalmente perfeita; b) não havendo prisão em flagrante, decreta-se a prisão preventiva; e c) se, por desatenção, o réu livrou-se solto, subordina-se o direito de recorrer ao prévio encarceramento” (TJSP, HC 993.08.024571-1, 9ª C.D.Crim. Rel. Des. Souza Nery, j. 04.06.2008).

Comunique-se, desde logo as vítimas sobre a sentença ora prolatada, em atendimento ao artigo 201, parágrafo 2º, do Código de Processo Penal.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome dos Réus no rol dos culpados (artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal).

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

Guaíra, 24 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA